

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2386/2530

นางแหวด นุ่นเกลี้ยง
นางสาวกัลยา ศรีชาย ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 145

โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทของโจทก์ และให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการ ออกน.ส.3 ก. ที่พิพาทเป็นชื่อของโจทก์แทนชื่อ จำเลยด้วย เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินเป็นคู่ความ ศาลจะพิพากษาถึงเจ้า พนักงานที่ดินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 145 วรรคสอง และข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน แม้คู่ความจะไม่ได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกาศาลฎีกาก็เห็นสมควรยก ขึ้นวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องว่านางเหนียง ศรีชาย มารดาโจทก์ได้แบ่งที่ดินตาม น.ส.๓ เลขที่ ๑๑๕ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้บุตร ๓ คน คนละประมาณ ๔ ไร่ โจทก์ได้ทางทิศใต้ นายยก ศรีชาย ได้ตอนกลางนายเลือน ศรีชาย ได้ตอนเหนือ ทุกคนได้ครอบครองเป็นสัดส่วนตลอดมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โจทก์และนายเลือนได้ อนุญาตให้นายยกเอาที่ดินทั้งแปลงไปจำนองสหกรณ์เขาชัยศรีเป็นประกันหนี้ที่นาย ยกกู้ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๕ นายยกไถ่ถอนจำนองและได้ขายที่ดินส่วนของ

นายยกให้โจทก์ โจทก์ชำระเงินและเข้าครอบครองติดต่อกันจนบัดนี้ ๑๐ ปีเศษแล้ว จึงได้กรรมสิทธิ์ ส่วนนายเลื่อนกู้เงินโจทก์และมอบที่ดินส่วนของนายเลื่อนให้โจทก์ ทำนาต่างดอกเบี้ยยตลอดมา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ นายยกถึงแก่กรรม ครั้น เดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๕ ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ยก ต่อมาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๖ นายอำเภอควนขนุนได้เปรียบเทียบให้จำเลยโอน ที่ดินให้โจทก์ จำเลยไม่ยอม นายอำเภอจึงสั่งให้โจทก์มาฟ้อง ครั้นวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖ จำเลยได้นำเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอควนขนุนไปรังวัดที่พิพาทเพื่อออกหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เป็นของจำเลย โจทก์ได้คัดค้านไว้แล้ว จึงขอให้ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทของโจทก์ให้เจ้าพนักงานออก น.ส.๓ ก. ที่พิพาทเป็นชื่อของโจทก์แทนชื่อจำเลย ในการออก น.ส.๓ ก. หากจำเลย ไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทน

จำเลยให้การว่า นางเหนียงยกที่นาตามฟ้องให้นายยกบิดาจำเลยทั้งแปลง นาย ยกบิดาจำเลยได้ครอบครองเป็นเจ้าของตลอดมา และได้ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตาม น.ส.๓ เลขที่ ๑๑๕ นายยกไม่เคยขายที่ พินาทส่วนใดส่วนหนึ่งให้โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่พิพาท ให้ เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออก น.ส.๓ ก.ที่พิพาทเป็นชื่อของโจทก์แทนชื่อจำเลย ในการออก น.ส.๓ ก.หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง เจตนา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาทนั้นและวินิจฉัยข้อกฎหมายต่อไปว่า แต่ศาลฎีกาได้พิเคราะห์คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ว่าให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออก น.ส.๓ ก. ที่พิพาทเป็นชื่อของโจทก์แทนชื่อจำเลย.....นั้นแล้ว เห็นว่า เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินเป็นคู่ความด้วย ศาลจะพิพากษาถึงเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีไม่ได้ ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง และข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความจะไม่ได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นนี้ แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออก น.ส.๓ ก. ที่พิพาทเป็นชื่อของโจทก์แทนชื่อจำเลย ในการออก น.ส.๓ ก. หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยเสียนอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรนิยม-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

ศาลจังหวัดพัทลุง - นายอำนาจ หมวดเมือง

ศาลอุทธรณ์ - นายพนม พ่วงภิญโญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
